

1500057-72.2022.8.26.0583
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Cibeles Carrasco Rainho Novo
Comarca: Presidente Prudente
Foro: Foro de Presidente Prudente
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 22/05/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ANDRÉ LUÍS SANTOS DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibeles Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

ANDRÉ LUÍS SANTOS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos (fls. 28), foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, porque, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Presidente Prudente
Foro de Presidente Prudente
2ª Vara Criminal
Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1500057-72.2022.8.26.0583 - lauda
SENTENÇA

CONCLUSÃO:
Em 10 de maio de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELES CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Auxiliar desta Comarca. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:
1500057-72.2022.8.26.0583
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ANDRÉ LUÍS SANTOS DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibeles Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

ANDRÉ LUÍS SANTOS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos (fls. 28), foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a narrativa contida na peça acusatória (fls. 02/04), no dia 13 de janeiro de 2022, por volta das 21h30min, na avenida Masaharu Akaki, Jardim Humberto Salvador, nesta cidade e comarca, transportava e trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, droga que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistindo em uma porção (tijolo), contendo aproximadamente 73,7g, de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por "maconha", além da quantia de R\$ 2.542,00 (dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais) em dinheiro.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05/06), Termos de depoimentos das testemunhas (fls. 07, 08, 10 e 11), Termo de Interrogatório (fls. 12), Boletim de Ocorrência (fls. 14/18), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 19/20), fotografias do entorpecente apreendido (fls. 21/22), Laudo de Constatação (fls. 25/27), Exibição Completa de RG Criminal (fls. 40/45), Folha de Antecedentes (fls. 52/53), Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 54 e 55/56) e Pesquisa Fonética (fls. 57).

Realizou-se Audiência de Custódia (Termo a fls. 63/68), ocasião em que houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com a expedição do respectivo mandado (fls. 70/71), devidamente cumprido (fls. 76/77).

A Defesa, carreando os documentos de fls. 82/83, postulou a concessão de liberdade provisória ao réu (fls. 78/81), cujo pedido, após manifestação do Órgão Ministerial (fls. 93), restou indeferido (fls. 111).

Na sequência, em virtude da interposição do Habeas Corpus nº 2005119-39.2022.8.26.0000 (fls. 98/108), houve a solicitação de informações (fls. 95), a qual foi devidamente prestada (fls. 109/110), bem como, a comunicação do indeferimento do pedido liminar (fls. 96/97), advindo aos autos Guia de depósito judicial (fls. 128/129), Laudo Pericial Definitivo - Exame Químico-Toxicológico - (fls. 130/132) e o Relatório Final do Inquérito Policial (sob nº 2012515 - fls. 137/139).

Oferecida a denúncia (fls. 02/04), o réu foi notificado (certidão a fls. 165) e, por meio de Defensor constituído (procuração a fls. 83), ofertou resposta (fls. 158/162; documento a de fls. 163), tendo a peça acusatória, após a manifestação do Órgão Ministerial (fls. 169), sido recebida em 15.03.2022 (fls. 170).

Posteriormente, a testemunha Luis Gustavo de Oliveira Brandão (fls. 187/191), carreando os documentos de fls. 192/200, requereu a restituição da quantia apreendida de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), que, após a manifestação do Ministério Público (fls. 208), restou deferida pelo Juízo (fls. 209).

O acusado foi devidamente citado (fls. 211), sobrevindo aos autos o Laudo Pericial realizado no aparelho celular apreendido (fls. 221/231) e requerimento da testemunha Clayton Rodrigues de Souza, postulando a liberação do veículo apreendido (fls. 233/235 - placa DWC2154), que, após a manifestação do Órgão Ministerial (fls. 240), restou negado (fls. 241).

Procedida a análise e manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 316,

Súmula do CPP (fls. 247), realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento (Termo a fls. 255/256), procedendo-se, por gravação audiovisual, à inquirição de cinco testemunhas e ao ato de interrogatório, oportunidade em que restou deferido a apresentação, pela Defesa, de cópia do laudo de incidente de dependência toxicológica do réu realizado em outro processo.

Ato contínuo, com a juntada do referido Laudo toxicológico produzido no feito nº 0010792-27.2020.8.26.0482 (fls. 259/263), e a manifestação do Ministério Público (fls. 267), foi deferido o pedido deduzido pela Defesa, autorizando a sua adoção, como prova emprestada (fls. 268).

O Ministério Público, em memoriais finais (fls. 274/280), pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia e, no que tange a dosimetria da pena, pela fixação da pena base no mínimo legal, pela aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, terminando por concordar com a restituição do veículo ao terceiro de boa-fé e por requerer o perdimento do dinheiro encontrado com o réu.

De seu turno, em memoriais finais (fls. 284/301), a Defesa requereu a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso V do CPP, por ausência de provas de que concorreu para a prática do crime, ou, nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP, por inexistir prova suficiente para condenação, e, subsidiariamente, a desclassificação da acusação para a figura prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, e, em caso de condenação, a aplicação da pena no mínimo legal, a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, com a redução em seu grau máximo, o direito de recorrer em liberdade, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos e a fixação do regime aberto ou semiaberto.

É a síntese do necessário.

Passo a fundamentar e decidir.

Constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, o contexto dos autos exige, à vista do teor do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05/06), Termos de depoimentos das testemunhas (fls. 07, 08, 10 e 11), Termo de Interrogatório (fls. 12), Boletim de Ocorrência (fls. 14/18), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 19/20), fotografias do entorpecente apreendido (fls. 21/22), Laudo de Constatação (fls. 25/27), Guia de depósito judicial (fls. 128/129), Laudo Pericial Definitivo – Exame Químico-Toxicológico – (fls. 130/132) e prova oral (fls. 255/256), colhida sob o contraditório, conforme postulado pela Defesa (fls. 284/301), a desclassificação da conduta imputada para a prevista no artigo 28, “caput” da Lei nº 11.343/06.

Vejamos.

Incontroverso nos autos, à vista do depoimento prestado, tanto em solo policial (fls. 07 e 08), quanto em Juízo (fls. 255/256), pelas testemunhas Robson Lopes Souza e Adilson Pardo Filho (Policiais Militares), e de acordo com o Auto de Exibição e Apreensão (fls. 19/20) e o interrogatório judicial (fls. 255/256), que no dia dos fatos foi apreendido, no veículo, conduzido pelo acusado, dentro do compartimento da porta do motorista (“porta objeto”), um tablete de “maconha”.

Induvidoso também, à vista do Laudo de Exame Químico-Toxicológico elaborado (fls. 130/132), tanto a natureza entorpecente da substância apreendida (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 19/20 e fotos a fls. 21/22), uma vez que “DETECTADA a presença

da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC)", quanto a sua quantidade ("Massa Líquida 73,7 gramas").

No entanto, no que tange à destinação da droga apreendida, diante das provas colhidas e circunstâncias dos fatos, não restou demonstrada que esta se destinava ao comércio ilícito de entorpecentes.

Isto porque, à vista dos relatos prestados pelos policiais militares, tanto na fase policial (fls. 07 e 08), como em Juízo (fls. 255/256), é de se ver que, apesar da quantidade do entorpecente apreendido, inexistem outros elementos a corroborar a prática do tráfico ilegal de drogas por parte do acusado.

A testemunha Robson Lopes Souza, Policial Militar, em Juízo (fls. 255/256), contou que, na data dos fatos, em patrulhamento nas proximidades do bairro Humberto Salvador, mais precisamente na Avenida Masaharu Akaki, visualizaram um veículo escuro, vindo no contrafluxo, e, após motivada suspeita, solicitaram aos passageiros o desembarque, constatando que o motorista hesitou em descer, aparentando estar ocultando algo no porta objetos da porta. Ato contínuo, em busca pessoal, nos três abordados, nada de ilícito foi encontrado, no entanto, na verificação veicular, foi localizado, na porta do motorista, dentro do porta objeto, um pedaço de tablete aparentando ser maconha, além da quantia aproximada de R\$2.542,00 (dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais), tendo o condutor do veículo (acusado - André) assumido a propriedade da droga e os demais negado a propriedade do dinheiro, informando na oportunidade, tanto Luiz quanto Victor, que desconheciam a presença da droga no automóvel.

No mesmo sentido e em simetria com o depoimento da testemunha Robson, a testemunha Adilsom Pardo Filho, policial militar, em Juízo (fls. 255/256), confirmou sua versão apresentada na fase policial (fls. 08), elucidando que abordaram o veículo (corsa de cor preta), pois, ao avistarem a polícia, frearam bruscamente o automóvel.

Por sua vez, inquirida em Juízo (fls. 255/256), a testemunha Luiz Gustavo De Oliveira Brandao alegou que havia combinado com André de comprar uma motocicleta dele, pela quantia de dois mil reais, tendo ele lhe buscado em sua cidade para ver a motocicleta, e, no trajeto, foram abordados pelos policiais, os quais encontraram o entorpecente, o qual o depoente desconhecia, enfatizando, ainda, que a quantia de dois mil reais, de sua propriedade, foi apreendida.

A testemunha Victor Fernando Jesus da Silva, em Juízo (fls. 255/256), alegou que André (acusado) passou em sua casa lhe chamando para ir buscar Luiz, pois havia arrumado uma moto para este comprar, sendo que, após buscarem o Luiz para mostrar a moto, foram abordados pela polícia, elucidando que o carro, conduzido pelo acusado, é de Clayton, que mora na sua vila e possui um lava-jato, bem como que desconhecia a existência da maconha dentro do automóvel.

A testemunha Clayton Rodrigues de Souza, durante sua oitiva judicial (fls. 255/256), relatou que, na data dos fatos, estava lavando um carro ("golzinho" branco) da família deles (acredita que de propriedade da mãe do réu), quando o acusado chegou pedindo o carro para ir buscar um rapaz, pois ele iria ser o intermediador da venda de uma moto, no entanto, como o carro não estava pronto, emprestou seu próprio carro, vindo a tomar conhecimento, posteriormente, que ele havia sido apreendido, em razão de ter sido encontrado droga em seu interior.

De seu turno, durante seu interrogatório judicial (fls. 255/256), e repetindo basicamente a versão dada em solo policial (fls. 12), alegou o acusado que, na data dos fatos, como o carro da sua mãe estava lavando, pegou o carro do Clayton emprestado, passou na casa do Victor, que não sabia que havia droga dentro do veículo, droga esta que havia sido comprada no mesmo dia e estava dentro do guarda

coisas (debaixo do som), e foram buscar o Luiz, pois iria intermediar a venda de uma motocicleta, sendo que, na volta, descendo o Humberto Salvador, foram abordados em um comando, elucidando que possuía, além do pedaço de maconha, a quantia de quinhentos e quarenta e dois reais, e que o restante do dinheiro era do rapaz que iria comprar a moto ("125", azul).

Nesse contexto, infere-se que, apesar da droga ter sido apreendida na posse do acusado (dentro do veículo, por ele conduzido, no "porta objeto"), inexistem elementos nos autos que corroborem com a prática da traficância.

Outrossim, é de se ver que a perícia realizada no aparelho celular apreendido (Laudo Pericial a fls. 221/231) em nada contribuiu para elucidação dos fatos.

Ademais, além da harmonia entre os depoimentos prestados pelas testemunhas Victor, Clayton e Luiz e a narrativa apresentada pelo acusado, a imagem carregada (fls. 199/200), referente a conversa havida entre o acusado e a testemunha Luiz, fortifica ainda mais a versão apresentada.

Portanto, diante do contexto probatório amealhado, não havendo o necessário convencimento acerca da mercancia, de rigor se impõe, conforme ponderado pela Defesa, a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06.

E nesse raciocínio, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, e sopesando a natureza e espécie das penas previstas para tal figura delituosa (art. 28, incisos I, II e III da Lei 11.343/2006), bem como ao declarado estado de vício, reputo por necessária e adequada a reeducação do réu e repreensão pela conduta praticada, a imposição das penas de prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e de comparecimento à programa ou curso educativo, ambas pelo prazo de cinco meses (art. 28, §3º da Lei 11.34/2006).

Por todo o exposto, sem mais delongas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 02/04), para, em acolhimento a tese de desclassificação da conduta imputada no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, condenar o réu ANDRÉ LUÍS SANTOS DE OLIVEIRA, qualificado a fls. 28, nascido aos 19.12.2001, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Genilda dos Santos e André Luiz de Oliveira, RG nº 60.088.478/SP, pela prática do crime descrito no artigo 28, "caput" da Lei nº 11.343/06, a cumprir as penas de prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e de comparecimento à programa ou curso educativo, ambas pelo prazo de 05 (cinco) meses.

Considerando a natureza da pena imposta, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, ressalvadas outras ordens de prisão.

Expeça-se, imediatamente, alvará de soltura clausulado.

Tratando-se de pessoa desprovida de recursos, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Por não vislumbrar correlação com a prática delitiva, autorizo, em favor do acusado, após o trânsito em julgado, a restituição do dinheiro encontrado em sua posse (R\$542,00 - comprovante de depósito judicial a fls.128/129) e do aparelho celular (Auto a fls. 19/20), bem como, em favor do seu legítimo proprietário (Clayton Rodrigues de Souza), também após o trânsito em julgado, a devolução do veículo apreendido (Auto a fls. 19/20 - placas DWC2154; Chassis 8AGSA19908R140277).

Diante da pendência do Habeas Corpus impetrado pela Defesa (fls. 98/108), cujo pedido liminar restou indeferido (fls. 96/97), comunique-se, com urgência, a E.

Superior Instância acerca da presente sentença.

Para controle, consigno que o réu é assistido por Defensor Constituído (procuração a fls. 83).

Transitada em julgado, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se estes autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Presidente Prudente, 22 de maio de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO
Juíza de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA